



CONTRAT DE MAINTENANCE

Hébergement et gestion de base de données

Prestataire	Client
Victor Maso Y Guell Rivet HVC Agency SIRET : 850 735 754 00036 5 rue du Belvédère, 44210 Pornic 06 38 87 25 75 victormasoyguellrivet@gmail.com	Mow & My SIRET : 991 762 592 00012 26 rue de la Marine, 44210 Pornic

Article 1 — Objet du contrat

Le Prestataire s'engage à assurer, pour le compte du Client, l'hébergement du site internet ainsi que la maintenance et la gestion de sa base de données, dans les conditions décrites ci-après.

Article 2 — Prestations incluses

Le forfait mensuel couvre l'ensemble des prestations suivantes :

Hébergement

- Hébergement du site internet et de la base de données associée sur l'infrastructure du Prestataire.
- Nom de domaine : renouvellement suivi et géré par le Prestataire (le coût du domaine reste à la charge du Client s'il n'est pas déjà inclus).
- Certificat de sécurité (HTTPS) maintenu à jour.
- Surveillance de la disponibilité du site (monitoring).

Base de données

- Sauvegarde automatique de la base de données une fois par semaine, conservée 30 jours glissants.
- Restauration de la base de données en cas d'incident, à partir de la dernière sauvegarde disponible.
- Suivi de l'intégrité et des performances de la base de données.

Maintenance technique

- Application des mises à jour de sécurité nécessaires au bon fonctionnement du site et de son environnement technique.
- Correction des anomalies techniques mineures constatées sur le site (bug d'affichage, dysfonctionnement d'un formulaire, etc.).
- Vérification périodique du bon fonctionnement général du site.

Support

- Support par email pour toute question ou incident lié au fonctionnement du site.
- Délai de prise en charge : sous 48h ouvrées pour les demandes courantes ; traitement prioritaire en cas de panne bloquante.

- Une (1) modification mineure de contenu incluse par mois (texte, image, information pratique), sur simple demande par email.
- Temps d'intervention inclus dans le forfait : jusqu'à 1 heure cumulée par mois, modification mensuelle incluse comprise. Au-delà, toute intervention supplémentaire fait l'objet d'un devis ou d'une facturation complémentaire au taux horaire en vigueur, après accord du Client.

Article 3 — Prestations exclues

Sont exclus du présent contrat et feront l'objet d'un devis séparé :

- L'ajout de nouvelles fonctionnalités ou pages.
- Les modifications graphiques ou de contenu importantes.
- La refonte partielle ou totale du site.
- Toute intervention consécutive à une mauvaise utilisation du site par le Client ou un tiers non autorisé.

Article 4 — Durée et reconduction

Le présent contrat est conclu pour une durée initiale de douze (12) mois à compter de sa date de signature. Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de douze (12) mois, sauf résiliation notifiée par l'une des parties dans les conditions prévues à l'Article 7.

Article 5 — Tarif et modalités de paiement

Prestation	Montant
Forfait mensuel de maintenance (hébergement + gestion base de données)	49 € HT / mois

TVA non applicable, article 293 B du Code Général des Impôts.

Le forfait est facturé mensuellement et payable par virement bancaire sous 15 jours à compter de la date de facture.

En cas de retard de paiement, des pénalités seront appliquées au taux d'intérêt légal en vigueur majoré de 10 points, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, conformément aux articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce.

Article 6 — Évolution tarifaire

Le Prestataire se réserve le droit de réviser le tarif du forfait à chaque date anniversaire du contrat, moyennant un préavis d'un (1) mois notifié par email au Client.

Article 7 — Résiliation

Chaque partie peut résilier le présent contrat à chaque date anniversaire, sous réserve d'un préavis d'un (1) mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par email avec confirmation de réception.

En cas de manquement grave de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie pourra résilier le contrat de plein droit, après mise en demeure restée sans effet pendant quinze (15) jours.

Article 8 — Responsabilité

Le Prestataire s'engage à mettre en œuvre les moyens raisonnables pour assurer la disponibilité et la sécurité du site et de sa base de données. Sa responsabilité ne saurait être engagée en cas d'interruption de service due à un cas de force majeure, à une défaillance d'un tiers (hébergeur externe, fournisseur d'accès) ou à une mauvaise utilisation du site par le Client.

Article 9 — Confidentialité

Les parties s'engagent à garder confidentielles toutes les informations échangées dans le cadre de l'exécution du présent contrat, notamment les données contenues dans la base de données du Client.

Article 10 — Droit applicable et juridiction

Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de litige, et à défaut de résolution amiable, les tribunaux compétents seront ceux du ressort du siège social du Prestataire.

Fait à Pornic, le _____, en deux exemplaires originaux.

Pour le Prestataire	Pour le Client
Victor Maso Y Guell Rivet HVC Agency Signature :	Mow & My Signature :